

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3594/2557

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร  
บางแก้ว

ผู้ร้อง

นายโอมาร์ โรดอลโฟ โรดริเกซ  
โคโลราโด กับพวก

ผู้ต้องหา

ป.วิ.อ. มาตรา 108, มาตรา 196

คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 1 เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าผู้ต้องหาที่ 1 ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและไม่มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักร พกติดการณของผู้ต้องหาที่ 1 อาจหลบหนีได้ ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์แห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 108 และเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน กรณีจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาคำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 196

---

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 1 ในระหว่างพิจารณา ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้ หลังจากผู้ต้องหาที่ 1 ได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้ว ผู้ต้องหาที่ 1 ถูกกักตัวอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ผู้ต้องหาที่

1 จึงเป็นบุคคลไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ประกอบกับชาวต่างชาติที่เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวมักหลบหนีออกไปนอกราชอาณาจักร ทำให้ไม่ถูกลงโทษตามกฎหมาย ผู้ต้องหาชาวต่างชาติจึงลักลอบเข้ามาก่อเหตุซ้ำ สร้างความเสียหายให้แก่พลเมืองไทยจำนวนมาก ผู้ร้องจึงนำตัวผู้ต้องหาที่ 1 มาส่งศาล ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 1

ผู้ต้องหาที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยกอุทธรณ์

ผู้ต้องหาที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ต้องหาที่ 1 ว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ต้องหาที่ 1 นั้น ชอบหรือไม่ เห็นว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 1 เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าผู้ต้องหาที่ 1 ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและไม่มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรได้ พฤติการณ์ของผู้ต้องหาที่ 1 อาจจะหลบหนีได้ ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ซึ่งคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน กรณีจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาคำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ต้องหาที่ 1 นั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ต้องหาที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(วิวรรต นิมละมัย-นุจรินทร์ จันทรพรายศรี-ปกรณ์ มหรรณพ)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายธันว์ บุญยะตุลานนท์  
ศาลอุทธรณ์ - - มีเพียงลายมือชื่อ

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |